



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 26/09/2024 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:

GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore

D'AMATO MASSIMO, Giudice

GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice

in data 26/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 971/2021 depositato il 21/07/2021

proposto da

Ricorrente_1 - S.r.l. - 02452170364

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 59/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 02/02/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J02987 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J02987 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J02987 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J02987 IVA-ALTRO 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J02987 IRAP 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Commissione Tributaria Provinciale di Modena, ha confermato un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate. La sentenza scaturisce dall'impugnazione da parte della scrivente società dell'avviso di accertamento n.THH031J02987, emesso della Agenzia Entrate Direzione Provincia di Modena, Ufficio controlli, notificato il 16 dicembre 2019, in relazione all'annualità 2014 ed avente per oggetto una ripresa a tassazione di IVA per euro 108.669,00; maggiori ritenute per euro 145.490,00; maggiore addizionale regionale per euro 8.545,00; maggiore addizionale comunale per euro 3.063,00 maggiore IRAP per euro 19.092,00; irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di Euro 235.647,00 – per violazioni soggette al cumulo giuridico - Euro 650,00 ed euro 2.000,00 per violazioni non soggette alla legge Fornero. La società, attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, contesta la ripresa a tassazione di diverse imposte e l'imposizione di sanzioni per un totale di oltre 235.000 euro. L'accertamento è conseguente alla riqualificazione, da parte dell'ufficio, delle collaborazioni con artigiani come rapporti di lavoro dipendente, e non nella categoria di attività imprenditoriale. Contro la ricostruzione giuridica della fattispecie, la società allega anche un parere legale che supporta questa posizione, affermando che le prestazioni fornite non possono essere qualificate come lavoro subordinato non essendo presente l'elemento della subordinazione. La sentenza impugnata è considerata illegittima dalla società per vari motivi, tra cui l'erronea applicazione della Legge Fornero. Secondo la ricorrente, appellante, la Commissione di Modena avrebbe travisato le prove, basando la sua decisione su un processo verbale di constatazione non adeguatamente contestato. Evidenzia che non risulta alcuna pronuncia del giudice del lavoro riguardo alla riqualificazione dei rapporti di lavoro e l'inapplicabilità – in via retroattiva- della legge Fornero al periodo di imposta 2014 essendo la sua decorrenza stata erroneamente fissata al 1 gennaio 2014, mentre avrebbe dovuto essere al 31 dicembre 2015. La società ha anche contestato la motivazione della sentenza, che non ha considerato adeguatamente i requisiti per l'esenzione dalla presunzione di lavoro subordinato. La ricorrente conclude chiedendo alla Commissione Tributaria Regionale di accogliere il ricorso, annullando l'avviso di accertamento e riconoscendo la legittimità delle collaborazioni con gli artigiani. Viene richiesta anche la restituzione delle spese legali e degli importi già versati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società illustra l'attività di organizzazione del lavoro dei collaboratori spiegando e dimostrando che avevano solo il vincolo di rifornire le scorte e garantire la manutenzione dei distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande. L' Ricorrente_1 nel ricorso e nell'atto di appello evidenzia che ha l'attività di cui si occupa era delegata. Delegata era la gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande, articolata in una numerosa serie di sub/attività quali il rifornimento, la programmazione, la manutenzione del distributore nelle componenti hardware e software, il ritiro e custodia degli incassi, la trasmissione all'Agenzia dell'entrate dei corrispettivi, l'invio del flusso informativo alla Ricorrente_1, per la quale il distributore costituisce una sezione di magazzino distaccata, al fine di consentirle l'aggiornamento delle proprie scritture contabili e fiscali. Ribadisce che Il distributore automatico di alimenti e bevande è assimilabile ad un bar o

punto di ristoro automatizzato, ove la componente umana durante l'erogazione del servizio è assente e consta la sola componente materiale. Il distributore distribuisce un'ampia gamma di prodotti, bibite ed alimenti, non diversamente da quanto farebbe un bar o punto di ristoro, ubicato presso i locali del cliente finale (nel caso di imprese) o presso locali pubblici (ospedali, università, uffici pubblici). Nella ripartizione delle competenze alla società Ricorrente_1 compete l'approvvigionamento dei prodotti, di contrattualizzazione con il cliente finale o con l'ente che ospita il distributore, di selezione ed organizzazione dell'assortimento del distributore, mentre all'impresa partner - oggetto della riqualificazione - è demandato il compito di gestire il distributore in termini più operativi, eseguendo l'ampio spettro di attività sopra descritte. L'attività delle imprese che collaborano alla Ricorrente_1 – secondo la appellante – è assimilabile a quella di agenti che gestiscono a trecentosessanta gradi, in termini di hardware, software, assortimento, manutenzioni, logistica, una pluralità di punti di ristoro. Per scongiurare ogni dubbio circa la corretta gestione dell'attività la società rileva che nel periodo di imposta 2014 occupava 35 dipendenti e che i rapporti con le altre società erano corretti perché riguardavano contratti di somministrazione e manutenzione e che venivano gestiti in autonomia, ma garantendo la continuità della fornitura e manutenzione delle macchine. Altro elemento sottoposto alla attenzione del collegio è quello che attiene alla data in cui sono stati conclusi i contratti di collaborazione. Come osserva la appellante La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti. Il test del biennio su cui è incentrata la Legge Fornero, completabile al 31.12.2015 La durata della collaborazione (art. 69-bis comma 1) per un periodo di "8 mesi annui per 2 anni consecutivi" il corrispettivo derivante dalla collaborazione che deve costituire almeno l'80% di quanto ricavato nell'arco di 2 anni "solari" consecutivi. Con la conseguenza che nel caso in esame, essendo quasi la totalità dei rapporti in essere al 18 luglio 2012 la data di riferimento per stabilire se opera o meno la presunzione di legge è il 31.12.2015. Decorrenza è confermata dallo stesso Ministero del Lavoro e politiche sociali nella circolare 27.12.2012 n. 32 adottata dall'Ufficio. le argomentazioni svolte dalla appellante trovano conferma anche nella documentazione citata e nella normativa entrata successivamente in vigore.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado RG n. 59/2021. Annulla i provvedimenti esecutivi a cui si è data esecuzione a seguito della sentenza di primo grado, con eventuale rimborso di somme se versate a seguito della pronuncia di primo grado. Le spese di causa , vista la complessità della materia si intendono compensate per entrambi i gradi di giudizio e se versate , se ne dispone la restituzione.